

1510114-09.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... de qualquer envolvimento de Carlos com o tráfico (fls. 397).

Além das provas orais, tem-se ainda nos autos às fls.433 os vídeos das investigações mencionadas pelo investigador Bruno, que não deixam dúvidas quanto à prática de tráfico pelos denunciados, em especial por Paulo que, apesar de ter negado, é nítido que tinha conhecimento da venda espúria que ali ocorria, tendo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510114-09.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510114-09.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167500/2020 - DEL.POL.ARARAS, 12338991 - DEL.POL.ARARAS, 2264/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2167500 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON JUNIO OLIVEIRA SOUZA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados CARLOS DANIEL SANTOS RAIMUNDO, JEFERSON JUNIO OLIVEIRA SOUZA e PAULO WILLIAN DE PAULA, já qualificados nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2020, às 13h45min, na Rua Jarbas Leme de Godói, nº. 1500, no Bairro Jardim José Ometto III, nas proximidades da Escola Joanita Kammer, nesta cidade e Comarca de Araras/SP, os três réus, em concurso e com unidade de propósitos, tinham em depósito, com o fim de entregar, de qualquer forma, a consumo de terceiras pessoas, sem autorização legal ou regulamentar, 149 (cento e quarenta e nove) eppendorfs de cocaína, pesando 146g.

Os réus foram notificados (fls. 208, 209 e 210) e apresentaram as respectivas defesas preliminares (fls. 242/246 - Paulo, 255/260 - Carlos e 297/304 - Jeferson).

A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2021 (fls. 314/315).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, bem como interrogados os acusados (fls.392/397).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 390/391).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

As Defesas pleitearam, em suma, a absolvição dos réus pela insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 29/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 188/190), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria também é certa.

Interrogado, o acusado Jeferson Junio Oliveira Souza confessou a prática de tráfico, afirmando que recebeu e vendeu 24 porções de cocaína. Disse que receberia 60 reais pelo "trabalho", mas optou por receber 6 "pinos". Alega dificuldades financeiras. Nega a participação de Paulo, dizendo ser apenas "pingaiada" que dorme na praça (fls.394)

Da mesma forma, Carlos Daniel Santos Raimundo confessou a prática de tráfico alegando que para sustentar o vício. Disse ter recebido drogas como pagamento. Não conhecia os outros corréus antes da prisão (fls. 395).

Por sua vez, o réu Paulo Willian de Paula negou a acusação. Relatou dormir na praça onde se deu a prisão e admitiu ter ajudado Jeferson a subir no muro, mas negou que soubesse que estivesse guardando drogas. Se diz viciado em pinga e em cocaína. Disse ter sido espancado pelos guardas, mas não ficou lesionado. (fls. 396).

De outra banda, a testemunha Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha, investigador de polícia, afirmou ser o local dos fatos conhecido pela prática de tráfico e que os acusados eram conhecidos. Relatou investigação com campanas e filmagens em que flagrada a ação delinquente. Segundo o investigador, Jeferson sempre ficava com o dinheiro, numa pochete. As drogas ficavam escondidas num muro e árvores. No dia dos fatos, avistou Paulo e Jeferson recebendo sacola do condutor de veículo Spacefox e escondendo no muro. Com apoio de guardas municipais, abordaram os três acusados. As drogas, cerca de 5 kits, foram encontradas pelo GM Wellington por indicação do depoente, que tinha visto o local onde escondidas. Todos negaram o tráfico. Esclareceu que no dia da prisão Paulo, a par de ter auxiliado a esconder as drogas, era "olheiro", mas em dias anteriores já o flagrou em atos de venda. Carlos fazia as vendas e Jeferson guardava o dinheiro das vendas (fls. 392).

A testemunha Wellington de Brito Silva, guarda municipal, informou ter dado apoio a investigação da Polícia Civil. Coube ao depoente a abordagem dos acusados. Nenhum deles portava drogas. Os entorpecentes foram apreendidos por indicação dos

policiais civis em muro de uma escola. O dinheiro foi localizado com um dos acusados, numa pochete.

relatou que, no dia dos fatos, foi solicitado seu apoio para uma abordagem em decorrência de tráfico. A Polícia Civil passou as características dos indivíduos que deveriam ser abordados. Informa que encontrou os entorpecentes descritos na denúncia atrás de um muro de escola, junto às árvores (fls. 393).

A testemunha João dos Santos, padraço do réu Carlos e ouvido na qualidade de informante, declarou que o enteado o ajuda em seu trabalho como eletricista autônomo e que nunca soube de qualquer envolvimento de Carlos com o tráfico (fls. 397).

Além das provas orais, tem-se ainda nos autos às fls.433 os vídeos das investigações mencionadas pelo investigador Bruno, que não deixam dúvidas quanto à prática de tráfico pelos denunciados, em especial por Paulo que, apesar de ter negado, é nítido que tinha conhecimento da venda espúria que ali ocorria, tendo, em diversos momentos dos vídeos auxiliado na traficância, bem como ajudou a esconder as drogas localizadas pelo GM Wellington.

A condenação dos réus é medida de rigor.

De fato, Jeferson e Carlos confessaram a prática delitiva e forma flagrados em atitude típica de concurso de agentes, com divisão de tarefas.

As palavras das testemunhas não deixam dúvidas sobre a participação deles na ação criminosa.

Igualmente, e em particular em relação a Paulo, que negou o tráfico, não motivo para se duvidar das palavras dos agentes estatais.

As ações flagradas e gravadas em vídeo (fls.433) não deixam dúvidas sobre a prática livre e consciente do crime de tráfico pelos denunciados.

Lembre-se que os agentes estatais nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade. Ademais, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que, o disposto no artigo 206 (primeira parte), do mesmo diploma legal, prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito” (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pag. 472).

Ademais, em relação ao réu Paulo, saber-se que os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova” (TJ-SP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, Relator: Desembargador Souza Nery, Data de Julgamento: 21/02/2013).

Por fim, afasto a qualificadora prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar do crime ter ocorrido próximo à uma escola, no dia dos fatos não havia aula em decorrência da quarentena imposta pela pandemia do COVID-19. Neste sentido foi a fala do próprio investigador de polícia. A agravante somente pode se enquadrar no caso concreto quando o fato da traficância ocorrer nas proximidades de uma escola possa garantir aos agentes uma maior divulgação dos entorpecentes, o que, de fato, não é o caso. Neste sentido:

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Passo a dosar a pena.

QUANTO AO RÉU CARLOS:

Primeira fase. Nada a considerar.

Segunda fase. Inviável a redução pela confissão, eis que já fixada no mínimo legal.

Terceira fase. Por ser primário, possível a aplicação do redutor. Entretanto, com base na quantidade de drogas apreendidas e sua natureza, entendo que a redução não possa ser em seu grau máximo. Reduzo a pena pela metade.

O regime inicial deveria ser o semiaberto por conta da pena aplicada e da quantidade e natureza das drogas. Entretanto, tendo permanecido preso em regime mais gravoso, com base no art. 387, §2º, do CPP, poderá dar início do restante da pena em regime aberto.

A natureza e quantidade de drogas impedem a substituição por penas alternativas.

QUANTO AO RÉU JEFERSON:

Primeira fase. Nada a considerar, fixando-se a pena no patamar raso.

Segunda fase. Compenso aqui a agravante da reincidência com a confissão do condenado.

Terceira fase. A reincidência (autos 1007-30.2011 - condenação por roubo cuja pena foi extinta em 2017; fls.333) impede a aplicação do redutor do §4º, do art. 33.

Deverá ser observado o regime fechado em decorrência do quantum da pena e da reincidência.

QUANTO AO RÉU PAULO:

Primeira fase. O réu possui maus antecedentes, com condenação definitiva transitada em julgado nos autos do processo n. 0003406-71.2007.8.26.0038, conforme certidões de fls. 330/332.

Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente específico (fls. 330/332), tendo condenação transitada em julgado nos autos do processo n. 0004924-57.2011.8.26.0038, por fatos ocorridos antes dos eventos aqui analisados.

Portanto, de rigor o aumento da reprimenda em mais 1/6.

Terceira fase. Não aplico a causa de diminuição elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência (fls. 330/332).

Deverá ser observado o regime fechado em decorrência do quantum da pena e da reincidência.

Em relação a Paulo e Jeferson, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que ostentam outras condenações, dependendo de unificação de penas e análise de outros critérios subjetivos, inviáveis de aferição neste momento.

No mesmo diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: Progredir o réu de forma maquinal, com base somente na pena detraída, desprovido da análise dos requisitos autorizadores, implicaria indevida negativa de vigência ao art. 112 da LEP, não revogado pela Lei nº 12.736/12. (TJSP, 4ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0005338-65.2005.8.26.0038, da Comarca de Araras, V.U., de relatoria do Des. Euvaldo Chaib. São Paulo, 9 de setembro de 2014). No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). (...) não há como considerar o tempo preso, em aplicação da regra da detração, para fins de obter uma progressão de regime sem a aferição da completude de seus requisitos, nos planos objetivo e subjetivo, ex vi a previsão do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, HC n. 0152636-97.2013.8.26.0000, Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA MACHADO, julgado em, 22 de outubro de 2013).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

I) CONDENAR o réu CARLOS DANIEL SANTOS RAIMUNDO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 387, §2º, do CPP), e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II) CONDENAR o réu JEFERSON JUNIO OLIVEIRA SOUZA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

III) CONDENAR o réu PAULO WILLIAN DE PAULA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (quatro) anos, 09 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Poderão recorrer em liberdade.

Deverão, ainda, arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos e o perdimento do numerário apreendidos, após o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA